



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובע	1	אילוז יוסי,
		באמצעות ב"כ: עו"ד אליקים חיים שדרות ירושלים, אשדוד טל': 0526550588
	נגד	
נתבעים	1	ברסקי נחמן,
	2	ברסקי רבקה,
		באמצעות ב"כ: עו"ד שמסיאן יעקב
		טל': 0775150081 פקס: 0775150082

פסק דין

- עניינה של התביעה דנן בבית המשותף ברח' הרב דוד בוזגלו 16 באשדוד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 2384 חלקה 109 (להלן: **הבית המשותף**).
- בבית המשותף 12 דירות. התובע הוא הבעלים של דירה בקומת הקרקע הרשומה כתת-חלקה 1 אליה הוצמדו שטח קרקע וחניה.
- הנתבעים הם הבעלים של דירת דופלקס הממוקמת מעל דירת התובע ורשומה כתת-חלקה 3 אליה הוצמדו שטח קרקע, חניה וכן מרפסת לא מקורה. שטח המרפסת הלא-מקורה, הצמודה לסלון דירת הנתבעים, כפי שנרשם במסמכי רישום הבית המשותף, עומד על 50.35 מ"ר והיא מסומנת בצבע סגול בתשריט הבית המשותף.
- התובע פירט בכתב תביעתו שתי מחלוקות קנייניות שהתגלעו בין הצדדים ובהתאם עתר לשני סעדים עיקריים: הראשונה עניינה בטענת התובע כי הנתבעים בצעו בדירתם הרחבה באופן שחרגה לתוך שטח שני גגונים הרשומים כהצמדות המשותפות (להלן: "הגגונים") ולמעשה סיפחו אותם לשטח דירתם. בכך הפרו הוראה מפורשת הקבועה בסעיף 5.ב.2 לתקנון. לפיכך, עתר התובע לסעד של צו עשה המורה לנתבעים לפרק את תוספות הבנייה שהקימו בשטח הגגונים.
- טענתו השנייה של התובע, והיא מושא פסק דין זה, הינה טענתו כי הנתבעים הרחיבו את שטח סלון דירתם, ע"י סגירה של חלק מהמרפסת הצמודה לו, באמצעות הקמת קונסטרוקציה ברזל שהוצבה מחוץ לקווי הבניין של הבית המשותף, תוך יצירת קירוי מעל לגינת התובע, זאת בלא היתר בנייה כדין ותוך פגיעה בזכויותיו הקנייניות של התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/125/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. לפיכך, עתר התובע לסעד של צו עשה המורה לנתבעים לפרק את קונסטרוקציית הברזל שהוקמה בשטח המשותף והשבת המצב לקדמותו.

ההליכים עד כה

7. קדם משפט ראשון במעמד הצדדים ובאי כוחם התקיים בפני ביום 12.3.2025.
8. עוד בטרם התקיים הדיון בפני הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב ההליכים בתיק זה עד להכרעה בתביעה שהגישו לבית משפט השלום באשדוד כנגד התובע דנן (ת"א 11697-03-25) בה עתרו לפירוק שיתוף מקרקעין, דהיינו פירוק השיתוף בשני הגגונים אשר רשומים כצמידות משותפת לדירות הצדדים דנן.
9. ביום 12.3.25 התקיים דיון במעמד הצדדים. חרף המלצתי, הנתבעים עמדו על מתן הכרעה בבקשתם זו. לפיכך, ביום 5.6.25 ניתנה החלטתי בה נדחתה בקשה זו של הנתבעים.
10. הצדדים זומנו לדיון ליום 7.7.25 אליו לא התייצבו הנתבעים. התקיים דיון במעמד התובע ובא כוחו ואף נשמעה עדות בעל פה של התובע בסוגיית הגגונים. לאחר שב"כ התובעים ביקש כי תוכרע תחילה הסוגייה בדבר סילוק ידם של הנתבעים מהגגונים, ניתן ביום 7.7.25 פסק דין חלקי אשר קיבל את התביעה בסוגיה זו וקבע כי על הנתבעים להסיר מהגגונים כל תוספת בנייה שבצעו בהם ולהשיב את המצב לקדמותו.
11. נקבע ביקור במקום במעמד הצדדים ליום 8.9.25 שעניינו בסוגייה השנייה שבמחלוקת בתיק זה, תוך שניתן לצדדים פרק זמן משמעותי לנסות וליישב את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט, אך הדבר לא צלח. ביום 8.9.25 ערכתי ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם.
12. ביום 29.10.25 התקיים בפני קדם משפט אחרון והושגה הסכמה דיונית כי לא יישמעו עדויות הצדדים בסוגייה שטרם הוכרעה ויוגשו סיכומי טענות בכתב.

תמצית סיכומי התובע

13. הנתבעים הגדילו את סלון דירתם על חשבון המרפסת באופן שסגרו כמחצית משטח המרפסת והפכו אותה לחלק מסלון דירתם. לא זו בלבד אלא שהנתבעים אף חרגו מקו הבניין ומקו המרפסת עצמה וייתכן ואם לא היו חורגים מקו זה לא היה עומד התובע על מלוא זכויותיו.
14. הנתבעים המציאו מושג חדש "ארון אוויר" דהיינו ארון ספרייה שאינו תופס מקום בסלון אלא "עומד באוויר".
15. הנתבעים הסירו את קיר המרפסת המקורי, הציבו במקומו את ארון הספרים ומסביבו הקימו מעטפת חדשה העשויה בנייה קלה.
16. תוספת הבנייה, שנעשתה בלא היתר ובלא שטרוח לקבל את ההסכמות הנדרשות, אף גרמה לכך שנוצר קירוי חלקי מעל לגינה הצמודה לדירת התובע ובכך פוגעת בהנאתו מגינתו.
17. הקונסטרוקציה שבנו הנתבעים מהווה גם סכנה בטיחותית שכס אף גורם מוסמך לא בחן את אופן הקמת התוספות והעומסים המוטלים עליהם מבחינה הנדסית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. התובע עמד על כך שמעולם לא ניתנה הסכמתו לבניית התוספת שבנו הנתבעים ולחריגה מגבולות הבניין. אף הנתבעים עצמם הודו כי נוהל מו"מ אך הוא לא הבשיל לידי הסכמה.
19. הנתבעים החלו בבצוע העבודות להרחבת סלון דירתם בסמוך לאחר קבלת החזקה בדירה חרף פניות התובע שביקש לעצור את הבנייה.

תמצית סיכומי הנתבעים

20. הנתבעים ביקשו להקל על מצוקת המקום בדירתם ובצעו שיפוץ כולל, שכלל את הרחבת הסלון בחריגה של כ-20 מ"מ בלבד מקן הבניין, על מנת שיוכלו להתקין בסלון ארון ספרי קודש.
21. הנתבעים פנו לתובע קודם לתחילת עבודות השיפוץ וביקשו את הסכמתו. התובע נתן הסכמתו מראש ובעל פה כפי שעולה מדברי הנתבעים בפרוטוקול שנרשם בדיון מיום 12.3.24 ומיום 29.10.25.
22. הנתבעים סברו כי קיבלו את ברכת התובע ובתום לבם לא סברו שיש להעלותה על הכתב ובצעו את השיפוץ המתוכנן. אלמלא קיבלו את הסכמת התובע מראש לא היו מתחילים כלל בהרחבת הסלון.
23. חיזוק לטענת הנתבעים נמצא במכתב התראה מיום 22.8.24 ששלח התובע באמצעות בא כוחו ובו לא דרש את פרוק ארון ספרי הקודש אך דרש פיצוי מופרז בסך 25,000 ₪ למ"ר כפול 5.14 מ"ר.
24. התובע פעל בחוסר תום לב וניסה לסחוט את הנתבעים לשלם לו מחיר מופקע בגין הרחבת דירתם ובמסגרת ניהול מו"מ לאחר הגשת התביעה דן אף דרש את מחיקת התביעה לפירוק שיתוף שהגישו נגדו הנתבעים, אך משהוגשה בקשת הנתבעים למחיקת התביעה שהגישו ביקש התובע (הנתבע שם) לחייבם בהוצאות ונסוג מהמו"מ לפשרה.
25. סעיף 6.2.ב לתקנון המוסכם מעניק לבעלי הדירות רשות לבצע שינויים בדירותיהם ותוספות בנייה בשטחים שהוצמדו להן, כגון מרפסות לא מקורות. לכן, אף בהעדר הסכמת התובע קובע התקנון כי ניתנה מראש הסכמת בעלי הדירות לבצע שינויים ותוספות כאמור.

דיון והכרעה

26. במסגרת ביקורי במקום צולמה על יד במבט מהצד תמונה של תוספת הבנייה וההרחבה לדירתם שבצעו הנתבעים. חריגת התוספת מקו הבניין מודגמת באמצעות הקו הצהוב שסומן בתמונה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. אין לפני כל מחלוקת כי הנתבעים בצעו הרחבה של דירתם על גבי שטח המרפסת המקורית (כפי הנראה כמחצית מהשטח) שהיתה צמודה לסלון הדירה. לא זו בלבד אלא אף הרחיבו את שטח הסלון בחריגה של 20-25 ס"מ מעבר לקן הבניין וקיר המרפסת המקורי.
28. לא למותר לציין כי הנתבעים לא הכחישו ולא הציגו כל מסמך סותר לטענה כי לא ניתן בידיהם היתר בנייה כדין לתוספת הבנייה שבצעו.

המסגרת הנורמטיבית

29. ככלל בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו נדרש לעמוד בהוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. סעיף קטן (ב)(1) מורנו כך:
על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות;
30. אולם בבית המשותף מושא התביעה נרשם תקנון מוסכם שבו פורטו בהרחבה הוראות מפורשות בדבר האפשרות המוקנית לבעלי דירות לבצע שינויים ותוספות בנייה בדירותיהם. הוראות אלו מחייבות את כל בעלי הדירות, לרבות מי שרכש את דירתו מבעל דירה אחר לאחר שנרשם התקנון והן גוברות על הוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין.

לא התמלאו תנאים מקדמיים הקבועים בתקנון המאפשרים תוספת בנייה

31. סעיף 2.ב. לתקנון המוסכם מורה כך:

"בעלי הדירות יהיו זכאים לבצע שינויים בדירותיהם ותוספות בנייה בשטחים ובחלקים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירותיהם ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

1. שיקבל לשם כך היתרים כדין ככל שידרשו היתרים כאמור.
2. שביצוע התיקונים והתוספות לא יפגעו ברכוש המשותף, לא יפגעו באפשרויות השימוש בו ולא יסכנו אותו ולא ישנו את ערכו.
3. שביצוע השינויים והתוספות לא יפגעו בדירה אחרת וביכולת בעליה והמשתמשים בה ליהנות ממנה.
4. ...
5. ...
6. הסכמת כל בעלי הדירות נתונה בזאת מראש לביצוע שינויים ותוספות כאמור בסעיף 2.ב דלעיל." (הדגש אינו במקור – א.א.)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. די בכך שהנתבעים לא טרחו להגיש בקשה לפני ועדת התכנון והבנייה המקומית, באמצעות בעל מקצוע, לקבלת היתר לבצוע עבודות הבנייה שבצעו, שכללו הריסת קיר הבלון החיצוני והריסת מעקה המרפסת הקיים, אשר מהוות לא רק הרחבה של סלון הדירה אל שטח המרפסת, אלא אף הרחבה של הדירה אל מעבר לקו הבניין. הנתבעים אף לא טענו, לא כל שכן הגישו חוות דעת לאחר שהוגשה התביעה, כי ניתן לקבל היתר המכשיר בדיעבד את הרחבת דירתם.

33. הריסת קיר המרפסת החיצוני והרחבת הדירה אל מעבר לקו הבניין מהווה פגיעה של ממש גם בחזות החיצונית של הבית המשותף. לא למותר להביא, בהקשר זה, את לשונו של סעיף 2(א) לתקנון המצוי:

בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

34. לכך ניתן להוסיף גם את הפגיעה, גם אם קלה, באפשרות של התובע להנות מגינה שאינה חסומה בחלקה מלמעלה.

35. אשר על כן אני קובע כי הנתבעים אינם יכולים לחסות תחת הוראות התקנון המוסכם ולייחס לתובע הסכמה מכללא מכוח התקנון המייתרת את הצורך לקבל את הסכמתו באופן פרטני ומפורש.

לא ניתנה הסכמת התובע מראש, או לאחר מעשה, להרחבת דירת הנתבעים

36. אפתח ואומר כי הנתבעים הסכימו שלא יישמעו עדויות הצדדים במחלוקת האמורה, או בכלל. אין לייחס להם חוסר הבנה של הסכמה דיונית זו בהיותם מיוצגים בכל שלבי ההליך. משמעות הדבר היא כי לא ניתן לקבוע ממצאים עובדתיים על סמך טענת הנתבעים כי ניתנה הסכמת התובע בעל פה או על סמך טענת התובע כי לא ניתנה הסכמה כזו. הנתבעים יכולים לנסות ולהסתמך אך ורק על מסמכים בכתב שהוגשו כדין במסגרת ההליך.

37. הן התובע והן הנתבעים ביקשו להסתמך בסיכומיהם על תכתובת בדוא"ל שנשלחה בין הצדדים והעתקה צורף לכתב התביעה בשל חשיבות הדברים אביא את התכתובת כלשונה:

הודעה מאת הנתבעת מיום 7.8.24:

"שלום אדון אילוז,

אני רואה שאתה מחפש אותי...

הבנתי שהיה משהו מול הסוג וחבל, אנחנו רוצים להתקדם אתכם לעיסקה בהקדם,

אבקש להתנהל אך ורק מול עו"ד בן סימון בכל הנוגע להנ"ל. (הדגש במקור –

א.א.)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במענה לפנייה זו השיב התובע כך באותו היום:

"את התנאים המסחריים אני סוגר איתך, ואחרי שנסגור זאת נפנה לעורכי הדין שיעלו על הכתב בניסוח משפטי.
סוכם שלא תבצעו בנייה מעל החצר הפרטית ללא אישור שלי, אבל בפועל הלכה למעשה אתם קובעים עובדות בשטח.
אני לא מתכוון לרדוף אחריכם או שהבנייה הנ"ל תפורק או שלא נוכל להגיע להסכמות, להוזה ידוע לך כי ככל ותבחרו להמשיך ההתנהלות הנ"ל תצטרכו לפרק את כל חריגות הבנייה ולשלם פיצויים ותשלומים נוספים..."

במענה לתשובת התובע השיבה הנתבעת כך ביום 19.8.24:

היות ונחצו קווים אדומים כאשר הזקת בנזק ממשי לרכוש שלי...
אישור ליציאה 20 ס"מ מעל שטח שלך קיבלנו ממך בתחילת הדרך, מכן ואילך אין ביננו שום תקשורת, כל מה שתמצא תוכל לפנות דרך גורם שלישי – עו"ד בן סימון או עו"ד מטעמך.
לגבי המחלוקת היות וכפי שאמרנו כל הזמן אנו מוכנים לשלם על שטח משותף שסגרנו ... (הדגש במקור – א.א.).

38. על סמך התכתובות שלעיל, ברור כי התנהל מו"מ בין הצדדים וזאת לאחר שהתובע נוכח לדעת כי הנתבעים עומדים לבצע הרחבה של דירתם. אולם, בניגוד לטענת הנתבעים, משא ומתן זה מעולם לא הבשיל לידי הסכמה מלאה ומחייבת. מדברי הנתבעת עצמה עולה כי ביום 7.8.25 עדיין התנהל מו"מ וזאת בזמן שהעבודות להרחבת דירת הנתבעים כבר היו בעיצומן. יתרה מזו, בניגוד לנטען בסיכומי הנתבעים, הנתבעים כבר בשלב זה היו מלווים ע"י עו"ד וידעו היטב כי יש צורך לעגן כל הסכמה, והתובע אף דרש כי כל סיכום יעוגן בכתב.
מכאן שהטענה כי הנתבעים החליטו בתום לב לבצע את העבודות להרחבת דירתם על סמך סיכום בעל פה עם התובע – דינה להידחות.
39. כמו כן הטענה כי התובע ביקש תמורה כספית מופרזת כנגד הסכמתו הנטענת אינה עולה מהתכתובת הובאה לעיל. הנתבעת העלתה את הנושא של פיצוי כספי בנוגע לשימוש שעו הנתבעים בגגונים, המהווים רכוש משותף של שני הצדדים ולא בנוגע להרחבת הדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. כל טענה נוספת שהעלו הנתבעים בדבר הצעות כאלו ואחרות שעלו לאחר שהוגשה התביעה דגן ובניסיון לייתר את בירורה, הרי שכלל אינה רלבנטית לצורך הכרעה במחלוקת שלפני הואיל והמו"מ לא הבשיל לידי הסכמה כלשהי.

41. אשר על כן אני קובע כי הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי ניתנה הסכמה של התובע מראש, או אף בדיעבד, לבצוע הרחבת דירתם כפי שבוצעה.

סוף דבר

42. התביעה כנגד הרחבת דירת הנתבעים מתקבלת.

43. על הנתבעים להסיר במלואם את כל תוספות הבנייה שהציבו על גבי מרפסת דירתם וכל חיבור למבנה דירתם; עליהם להקים מחדש את קיר הסלון שנהרס וכן להקים את קיר המרפסת שנהרס והמעקה שניצב עליו כך שדירתם תשוב למצבה כפי שהיה טרם בצעו הנתבעים את העבודות להרחבת דירתם.

44. העבודות יבוצעו באמצעות בעל מקצוע מורשה ומיומן בבצוע סוג עבודות אלו, ותחת פיקוח מהנדס ויושלמו תוך 60 יום. בתום העבודות ימציאו הנתבעים לתובע חשבוניות בגין העבודות שבצעו.

הוצאות המשפט

45. במסגרת ההחלטתי לדחות בקשת הנתבעים לעיכוב ההליך דגן, ובמסגרת פסק הדין החלקי, חויבו הנתבעים בהוצאות בסכום כולל של 10,700 ₪. לצורך הכרעה בסוגיה שנתרה במחלוקת התקיים ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם, התקיים קדם משפט נוסף והוגשו סיכומים בכתב.

46. אין מקום להביא בחשבון, לטובת צד זה או אחר, את העובדה כי המו"מ שהנהל בין הצדדים תוך כדי ניהול ההליך לא צלח.

47. נוכח קבלת התביעה כולה ובהתחשב באמור, אני מורה כי הנתבעים, ביחד ולחוד, יישאו בהוצאות נוספות לידי התובע בסך של 5,000 ₪.

ניתן ביום 22 ינואר 2026, ד' שבט תשפ"ו, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין